EDU MIN

Centro de Capacitación Especializado en Minería, Industria y Negocios

DIPLOMADO DE ALTA ESPECIALIZACIÓN EN ESPECIALISTA EN COMERCIO INTERNACIONAL: GESTIÓN ADUANERA Y LOGÍSTICA

MÓDULO II: OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADUANERA EN EL PROCESO DE IMPORTACIÓN

TEMA 12: OPTIMIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN ADUANERA

PRESENTADO POR:
ING. GABRIEL ALAN ROSAPEREZ

ÍNDICE

01 PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

02 INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS

EDU MIN

TEMA 1:

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO





PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

i. Base legal
ii. Definiciones:
iii. Depositante y depositario
iv. Plazos del régimen
v. Mercancías restringidas
vi. Modalidades y plazos
vii. Requisitos
viii. Abandono legal

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

i. Base legal

- Ley General de Aduanas N.º 1053.
- Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en la LGA.
- Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N.º 28008.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

a) Operadores

OPERADORES DE COMERCIO EXTERIOR (OCE)

- Transportista o su representante en el país
- Agente de carga internacional
- Almacén aduanero
- Despachador de aduana
- Empresa de servicio de entrega rápida

OPERADOR INTERVINIENTE (OI)

- Administrador o concesionario de instalaciones portuarias y aeroportuarias
- Zona franca de Tacna
- Zona especial de desarrollo
- Terminal de carga del transportista aéreo
- Dueño, consignatario o consignante
- Operador de base fija (ofrece servicios básicos de asistencia en tierra a aeronaves)

Procedimiento de despacho de Depósito Aduaneroy

ii) Definiciones

Carga a granel	• A la mercancía líquida, sólida o seca transportada sin empaquetar o no unitarizada.
Carga unitarizada	• A la reunión o agrupación de cierto número de bultos en un solo conjunto para facilitar su manipulación, almacenamiento o transporte.
Depósito flotante	• A los que están ubicados en buques tanques o artefactos navales como barcazas, tanques flotantes u otros.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

Definiciones

El régimen de depósito aduanero

- Es aquel que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero puedan ser almacenadas en un depósito aduanero, por un periodo determinado y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono.

Destinación aduanera

- Manifestación de voluntad del declarante, expresada mediante la declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo la potestad aduanera.

La potestad aduanera

- Se refiere al conjunto de facultades y obligaciones que corresponden a las autoridades aduaneras de un país para controlar la entrada y salida de mercancías a través de las fronteras y para aplicar las leyes y regulaciones aduaneras.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

Definiciones

Depósito temporal	• Al local donde se ingresan y almacenan temporalmente mercancías pendientes de la autorización de levante por la autoridad aduanera.
Funcionario aduanero	• Personal de la SUNAT encargado para desempeñar actividades en su representación, ejerciendo la potestad aduanera.
GED	• Guía de entrega de documentos.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

Definiciones

Mercancía deteriorada	• Mercancía cuya condición física ha sido notoriamente afectada.
Mercancía perecible	• Mercancía con fecha de vencimiento o cuyas condiciones óptimas son poco durables para su consumo.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

iii) Depositante y depositario

DEPOSITANTE
El dueño o consignatario de la mercancía que vincula la mercancía a depósito.

DEPOSITARIO
Es el responsable del depósito, quien ha recibido autorización para la gestión del depósito aduanero.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

iv) Plazos del régimen

El régimen de Depósito Aduanero puede ser autorizado por un plazo máximo de doce (12) meses, computado a partir de la fecha de numeración de la declaración.

Tratándose de mercancía perecible, el plazo no puede exceder la fecha de vencimiento de la mercancía o del lote de producción más próximo, dentro del plazo máximo para el régimen de depósito aduanero.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

v) Mercancías restringidas

Mercancías que no pueden destinarse al régimen

- Las que hayan sido solicitadas previamente a un régimen aduanero.
- Mercancía en abandono legal o voluntario.
- Mercancías prohibidas.
- Explosivos, armas y municiones.
- El equipaje y menaje de casa.
- Vehículos usados que no cumplan con los requisitos del MTC.

(Sunat, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

vi) Modalidades y plazos

El régimen de depósito aduanero se tramita bajo las siguientes modalidades y plazos:

a) Anticipado: antes de la llegada del medio de transporte.

b) Diferido: después de la llegada del medio de transporte.

c) Urgente: antes de la llegada del medio de transporte y hasta siete días calendario posteriores a la fecha del término de la descarga.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

vii) Requisitos

Las mercancías amparadas en una declaración deben cumplir con los siguientes requisitos:

a) Corresponder a un solo consignatario.

b) Estar consignadas en un solo manifiesto de carga.

(SUNAT, 2020)

PROCEDIMIENTO DE DESPACHO DE DEPÓSITO ADUANERO

viii) Abandono legal

Se produce el abandono legal de las mercancías solicitadas al régimen de depósito aduanero cuando:

a) No se ha culminado el trámite de despacho aduanero:

- a.1 En el despacho diferido, dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente a la numeración de la declaración.
- a.2 En el anticipado, dentro del plazo de treinta días calendario contados a partir del día siguiente del término de la descarga.
- a.3 En el despacho urgente, dentro del plazo previsto para el despacho anticipado o el despacho diferido, si ha sido destinada antes o después de la fecha de llegada del medio de transporte.

b) No han sido solicitadas a otro régimen aduanero dentro del plazo autorizado.

(SUNAT, 2020)

TEMA 2:

INFRACCIONES, SANCIONES Y DELITOS



¿QUÉ CONSTITUYEN?

Las infracciones aduaneras constituyen actos que violan la legislación aduanera y son cometidos por contribuyentes, auxiliares de la administración aduanera y otros operadores, de acuerdo con la triple clasificación (Operador del Comercio Exterior, Operador Interviniente y Tercero) estipulada en la LGA.

INFRACCIONES CONTEMPLADAS EN LA LGA

A nivel inicial, debe indicarse que corresponde a la Administración Aduanera (SUNAT) la aplicación de la legislación aduanera. Asimismo, la capacidad de ejercer esta función de tipo punitivo se denomina precisamente “potestad punitiva” y se desprende de lo estipulado en el artículo 189 de la LGA.

Esta potestad se engarzaría con otra aún mayor, denominada “potestad aduanera” y establecida en los artículos 164 y 165 de la LGA.

LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS INFRACCIONES SON LAS SIGUIENTES:

a) No son retroactivas
b) No se aplican mediante interpretación extensiva
c) Deben determinarse en forma objetiva
d) Desembocan usualmente en una sanción

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LAS SANCIONES

a) Legalidad: establecido en el artículo 188 de la LGA (LGA), en el que se indica “para que un hecho sea calificado como infracción aduanera, debe estar previamente previsto como tal en una norma con rango de ley”.
b) Dicho artículo se complementa con la Norma VIII del TUO del Código Tributario, en la que se prohíbe establecer sanciones vía interpretación, así como extender disposiciones tributarias a supuestos distintos a los señalados en la ley.

PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN LAS SANCIONES

c) Tipicidad: relacionado con la prohibición de aplicar sanciones por interpretación extensiva de la norma, y establecido también en el artículo 188 de la LGA.
d) Irretroactividad: establecida en el artículo 192 del cuerpo legal antes mencionado, y que indica que las sanciones derivadas de infracciones son las vigentes a la fecha de comisión de dicha infracción o la fecha de
su detección, en caso lo primero no pueda determinarse.

SUPUESTOS NO SANCIONABLES

De acuerdo con lo establecido en la LGA, existen supuestos en los cuales el acto
infractor se comete, pero no concluye en la imposición de sanción alguna. Estos son los siguientes:

a) Errores de transcripción y codificación: relacionados con el incorrecto traslado de información o consignación de códigos. En ambos casos, el error (que se asume de buena fe) debe poder determinarse con la simple observación de los documentos fuente pertinentes.

b) Hechos que califiquen como caso fortuito o fuerza mayor (cumplirse las condiciones del Artículo 1315 del Código Civil: Causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su
cumplimiento parcial, tardío o defectuoso).

SUPUESTOS NO SANCIONABLES

c) Fallas en sistemas o falta de implementación informática atribuibles a la SUNAT: lo cual puede debe ser posible de verificar en forma objetiva.
d) Infracciones leves: constituye una novedad en la LGA, y se deriva de la categoría triple de los operadores del comercio exterior, establecida en el Artículo 19 de su reglamento:
Categoría A: operadores con nivel de cumplimiento mayor o igual a 90 %
Categoría B: nivel de cumplimiento mayor o igual a 60 % y menor a 90 %
Categoría C: nivel de cumplimiento menor a 60 %

Con base en lo anterior, en el mismo reglamento (artículo 249), complementado con la tabla de sanciones, se estipula que los operadores dentro de la categoría A no serán sancionados por las tres primeras infracciones por cada supuesto de infracción calificado como leve en la tabla, en el período de un año calendario.

INFRACCIONES DE OPERADORES DEL COMERCIO EXTERIOR, INTERVINIENTES Y TERCEROS

Como se indicó anteriormente, la LGA establece una triple clasificación de
operadores, asignándoles una serie de obligaciones y prohibiciones. Esta
clasificación es novedosa, diferenciándose de la que definía los supuestos de infracción por cada operador y que se hallaba en el Artículo 192 de la versión anterior de la ley.

El supuesto de infracción relacionado a presentar una declaración para la cual no esté autorizado conlleva una multa que puede llegar hasta las 20 UIT para el operador de comercio exterior.

Asimismo, en mérito a la modificación de la LGA, ahora los operadores intervinientes son titulares de las infracciones relacionadas con destinar mercancía restringida y prohibida.

SANCIONES ASOCIADAS A INFRACCIONES CONTEMPLADAS EN LA LGA

Las sanciones constituyen actos administrativos discrecionales. De conformidad con el artículo 189 de la LGA, la Administración Aduanera es la única facultada para determinar infracciones y aplicar las sanciones señaladas en la Ley, pero también las aplicadas en virtud de otras normas aduaneras como la Ley de Delitos Aduaneros, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y las normas sobre Lavado de Activos.

CLASES DE SANCIONES

Las sanciones constituyen actos administrativos discrecionales. De conformidad con el artículo 189 de la LGA, la Administración Aduanera es la única facultada para determinar infracciones y aplicar las sanciones señaladas en la Ley, pero también las aplicadas en virtud de otras normas aduaneras como la Ley de Delitos Aduaneros, el TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General y las normas sobre Lavado de Activos.

CLASES DE SANCIONES

Las sanciones previstas en la Ley son: Multas, comiso, suspensión, cancelación e inhabilitación.

a) Las multas son sanciones pecuniarias expresadas en dólares estadounidenses o en moneda nacional, según corresponda, conforme
a la cuantía establecida en la Tabla de Sanciones y su cancelación se realizará al tipo de cambio venta de la fecha de pago.

b) El comiso es la privación definitiva de la propiedad de la mercancía. En
la Tabla tiene la categoría de sanción MUY GRAVE y el infractor es el dueño o consignatario

CLASES DE SANCIONES

c) La suspensión de los operadores de comercio exterior es una cancelación temporal de su permiso para operar y que en la Tabla tiene la categoría de sanción GRAVE y solo tiene dos supuestos, detallados en la Tabla de Sanciones (Códigos N06 y N59).
d) La cancelación de los operadores de comercio exterior, que significa el final de su autorización. En la Tabla tiene la categoría de sanción MUY GRAVE y se enmarca en el código N03: Cuando la autoridad aduanera detecte que no cumple con las condiciones D.1, D.2 y D.3 del anexo 1 del Reglamento de la LGA, conforme a lo manifestado en la declaración jurada del artículo 17 de dicho dispositivo normativo.
e) La inhabilitación de los operadores de comercio exterior, que a la fecha no tiene ningun supuesto en la Tabla de sanciones.

MODIFICACIONES ASOCIADAS A SANCIONES EN LA NUEVA VERSIÓN DE LA LGA

Mediante Decreto Legislativo n.° 1433 se dieron una serie de modificaciones al Titulo de Infracciones y Sanciones de la LGA:

1) Adición de un nuevo supuesto no sancionable (infracción leve) cometida por el Operador de Comercio categoría A, hasta en tres oportunidades.

2) Generalización de los hechos y circunstancias aplicables a la suspensión, cancelación e inhabilitación, extensibles también a las multas.

3) Eliminación del Régimen de Incentivos, debido a que su aplicación generaba infracciones con una penalidad muy baja en su cuantía. Debido a esto, el usuario podía optar por la aplicación de beneficios generalizados para el pronto pago, lo que no generaba riesgo ni servía para cambiar conductas riesgosas, en la medida que las multas podían ser reducidas hasta en un 90%.

RECTIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SANCIONES

En el despacho anticipado las declaraciones pueden ser rectificadas dentro del plazo de quince días calendario siguientes a la fecha del término de la descarga, sin la aplicación de sanción de multa, salvo los casos establecidos en el Reglamento.

Adicionalmente, ante la posibilidad de llegada de mercancía que no se declaraba por falta de conocimiento del importador (error de embarque, obsequios, etc), la LGA estableció la posibilidad de no sancionar estas conductas o reducirlas.

RECTIFICACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE SANCIONES

En ese sentido, en caso que el dueño o consignatario con posterioridad al levante encuentre mercancía mayor o distinta a la consignada en la declaración aduanera, es posible su recuperación sin ser sujeta a sanción y con el solo pago de la deuda tributaria aduanera y los recargos que correspondan. La otra opción la constituye el reembarque y la destinación a este régimen solo procede dentro del plazo de treinta días computados a partir de la fecha del retiro de la mercancía.

Si quien encontrara la mercancía no declarada fuera la Autoridad Aduanera durante el reconocimiento físico, esta caerá en comiso o a opción del importador, podrá ser reembarcada previo pago de una multa y siempre que el reembarque se realice dentro del plazo de treinta días computados a partir de la fecha del reconocimiento físico de la mercancía. De no culminarse el reembarque, la mercancía caerá en comiso.

AGRAVANTES Y ATENUANTES DE SANCIONES

Se entiende, a nivel inicial, que al aplicar las sanciones se deben tener en cuenta los hechos y las circunstancias que se hubiesen presentado respecto a la comisión de la infracción y la reincidencia, buscando con ello la proporcionalidad entre la sanción a imponerse y la gravedad de la infracción cometida. Al respecto, el artículo 248 del Reglamento establece una serie de parámetros a tomar en cuenta al momento de aplicar sanciones, los cuales se detallan a continuación:

a) Gravedad del daño o perjuicio económico causado.
b) Circunstancias de la comisión de la infracción.
c) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.
d) Subsanación voluntaria de la conducta infractora.
e) Reincidencia dentro del plazo establecido.
f) Categoría del operador de comercio exterior infractor.
g) Condición de operador económico autorizado del infractor.
h) Impacto de la comisión de la infracción en el control aduanero.
i) Posibilidad de graduar la sanción.

TABLA DE SANCIONES

El artículo 191 de la LGA establece que las sanciones se aplican de acuerdo con la Tabla de Sanciones aprobada por Decreto Supremo. Siendo así, mediante Decreto Supremo n.° 418-2019-EF se aprobó la nueva Tabla de Sanciones que recopila las diferentes infracciones que cometen los operadores de comercio exterior, los operadores intervinientes y los terceros a cada una de las cuales se les estableció un código.

En consecuencia, los supuestos de infracción previstos en la Tabla de sanciones se deben aplicar dentro del ámbito que corresponda a cada uno de los rubros mencionados y no fuera de ellos (salvo que se hayan contemplado supuestos de infracción similares para rubros distintos).

TABLA DE SANCIONES

Comiso y multa posterior: si decretado el comiso la mercancía o el medio de transporte no fueran hallados o entregados a la autoridad aduanera, se impone además, al infractor una multa igual al valor FOB de la mercancía.

En este supuesto, la mercancía no se encuentra en poder de la aduana al momento que esta resuelve decretar el comiso, en la medida que puede encontrarse en poder del propio importador o del almacen como consecuencia de una inmovilización. En ambos casos los operadores tienen la obligación de entrega de la mercancía a la aduana, configurándose la multa en caso de incumplimiento.

TABLA DE SANCIONES

Infracciones sancionables con suspensión, cancelación e inhabilitación: de conformidad con el artículo 190 de la LGA, la infracción es determinada en forma objetiva y puede ser sancionada además del comiso y la multa, con la suspensión, cancelación o inhabilitación.

La tabla de sanciones establece dos supuestos de suspensión a los operadores:

- Cuando la autoridad aduanera detecte que no mantiene o no se ha adecuado al requisito de garantía del artículo 17 del Reglamento de la LGA, salvo que subsane con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos o dentro del plazo establecido por la Administración Aduanera.
- Cuando el depósito flotante salga del territorio nacional, salvo los casos excepcionales previstos por la Administración Aduanera, o cuando incumpla con las condiciones previstas para su salida o retorno.

DELITOS ADUANEROS

Cuando se habla de delitos aduaneros se alude a infracciones aduaneras que constituyen actividades ilícitas dolosas y que, asimismo, vulneran lo estipulado en las normas que regulan las actividades de comercio exterior.

Las principales diferencias entre las infracciones aduaneras y los delitos son las siguientes:

a) Norma aplicable: LGA vs Ley de Delitos

b) Autoridad competente: En las infracciones, la Administración aduanera; en los delitos, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

c) Forma de ejercer el derecho de defensa: Infracciones se impugnan en sede administrativa, delitos requieren un proceso jurisdiccional.

d) Forma de sanciones: Infracciones se sancionan administrativamente y delitos, penalmente.

e) Finalidad de la pena: Resarcitoria vs. reeducativa

DELITOS ADUANEROS

Delito de contrabando

En líneas generales, el contrabando se refiere a una actividad ilícita referida al ingreso ilegal de mercancía extranjera que elude y burla el control aduanero:
ya sea mediante el ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero, evitando que dicha mercancía pase por un reconocimiento y verificación antes las dependencias de aduanas, con la finalidad de evadir o intentar evadir el pago de los derechos arancelarios e impuestos aplicables a las importaciones de mercancías. (Staff revista Actualidad Empresarial, s.f., p. 40).

Una de sus modalidades se encuentra referida al contrabando fraccionado,
que se lleva a cabo cuando:
el que, con unidad de propósito, realice el contrabando en forma sistemática cuyo valor sea superior a 4 UIT, en forma fraccionada, en un solo acto o en diferentes actos de importe inferior cada uno, que aisladamente serían considerados infracciones administrativas. (Ley Delitos Aduaneros, art. 3)

DELITOS ADUANEROS

Delito de defraudación de rentas de aduana

Se considera defraudación de rentas de aduana a todo acto mediante el que se busca deja de pagar en todo o en parte los tributos u otro gravamen, valiéndose de engaño, ardid, astucia u otra forma fraudulenta. Asimismo, cuando se aproveche ilícitamente una franquicia o beneficio tributario.

La sanción consecuencia de la comisión de dicho delito es de pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa.

DELITOS ADUANEROS

Delito de defraudación de rentas de aduana

Entre sus modalidades se encuentran las siguientes:

a) Importar mercancías amparadas en documentos falsos o adulterados o con información falsa en relación con el valor, calidad, cantidad, peso, especie, antigüedad, origen u otras características como marcas, códigos, series, modelos, que originen un tratamiento aduanero o tributario más favorable al que corresponde a los fines de su importación. b) Simular ante la administración aduanera total o parcialmente una operación de comercio exterior con la finalidad de obtener un incentivo beneficio económico o de cualquier índole establecido en la legislación nacional.

DELITOS ADUANEROS

Delito de defraudación de rentas de aduana

c) Sobrevaluar o subvaluar el precio de las mercancías, variar su cantidad a fin de obtener en forma ilícita incentivos o beneficios económicos o dejar de pagar en todo o en parte derechos antidumping o compensatorios.

d) Alterar la descripción, marcas, códigos, series, rotulado, etiquetado, modificar el origen o la Subpartida arancelaria de las mercancías para obtener en forma ilícita beneficios económicos establecidos en la legislación nacional.

e) Consumir, almacenar, utilizar o disponer de las mercancías en tránsito reembarque incumpliendo la normativa reguladora de estos regímenes aduaneros. (Ley de Delitos Aduaneros, art. 5)

DELITOS ADUANEROS

Delito de Tráfico de mercancías prohibidas o restringidas

Las mercancías restringidas son las que necesitan la emisión de un permiso autorizante por parte de una institución ajena a SUNAT para lograr su salida o ingreso al territorio aduanero peruano. Las mercancías prohibidas, por su parte, no pueden ser importadas o exportadas bajo ningún supuesto debido a la existencia de un mandato legal expreso.

En tal sentido, este delito se configura cuando una mercancía restringida sin permiso autorizante, o una mercancía prohibida, es introducida o extraída del territorio aduanero peruano y cuya cuantía sea superior a las 4 UIT.

La sanción que se impone en estos casos es la de pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de doce años y con setecientos treinta a mil cuatrocientos sesenta días-multa.

DELITOS ADUANEROS

Tentativa y circunstancias agravantes

Por su parte, las circunstancias agravantes son descritas en el artículo 10 de la Ley de Delitos:

a. Cuando las mercancías son armas de fuego, municiones, explosivos y otros bienes relacionados, “que por su naturaleza, cantidad o características puedan afectar o sean nocivas a la salud, seguridad pública o el medio ambiente.
b. Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario o servidor público en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, con abuso de su cargo o cuando el agente ejerce funciones públicas conferidas por delegación del Estado.

c. Interviene en el hecho en calidad de autor, instigador o cómplice primario un funcionario público o servidor de la Administración Aduanera o un integrante de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional a las que por mandato legal se les confiere la función de apoyo y colaboración en la prevención y represión de los delitos tipificados en la Ley.

DELITOS ADUANEROS

Tentativa y circunstancias agravantes

d) Se cometiere, facilite o evite su descubrimiento o dificulte u obstruya la incautación de la mercancía objeto material del delito mediante el empleo de violencia física o intimidación en las personas o fuerza sobre las cosas.

e) Es cometido por dos o más personas o el agente integra una organización destinada a cometer los delitos tipificados en la Ley.

f) Los tributos u otros gravámenes o derechos antidumping o compensatorios no cancelados o cualquier importe indebidamente obtenido en provecho propio o de terceros por la comisión de los delitos tipificados en esta Ley, sean superiores a cinco Unidades Impositivas Tributarias.

g) Se utilice un medio de transporte acondicionado o modificado en su estructura con la finalidad de transportar mercancías de procedencia ilegal.

h) Se haga figurar como destinatarios o proveedores a personas naturales o jurídicas inexistentes, o se declare domicilios falsos en los documentos y trámites referentes a los regímenes aduaneros.

DELITOS ADUANEROS

Tentativa y circunstancias agravantes

i) Se utilice a menores de edad o a cualquier otra persona inimputable.

j) Cuando el valor de las mercancías sea superior a veinte (20) Unidades Impositivas Tributarias.

k) Las mercancías objeto del delito sean falsificadas o se les atribuye un lugar de fabricación distinto al real.

l) Las mercancías objeto del delito sean productos industriales envasados acogidos al sistema de autenticación creado por ley. (Ley de Delitos Aduaneros, art. 10)

REFERENCIAS

- SUNAT, (2020). Depósito aduanero. Recuperado de https://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/deposito/deposito/procGe neral/despa-pg.03.htm

GRACIAS

